Decisão Monocrática

Apelação Cível nº 0800598-89.2019.8.15.0541

Apelante: Estado da Paraíba

Advogado: Fábio Andrade Medeiros (OAB PB nº 10.810)

Apelada: Antônia Maria da Silva

Advogado: Laís de Queiroz Novais (defensora pública)

Vistos etc.

Trata-se de apelação (ID nº 17032092) interposta pelo **Estado da Paraíba**, atacando a sentença de ID nº 17032087, que julgou procedente o pedido *para condenar o ESTADO DA PARAÍBA a fornecer, gratuitamente, à parte autora, o medicamento RANIBIZUMAB (LUCENTIS), bem como assegurar a devida aplicação do medicamento, observando-se o princípio ativo sem preferência por marca, enquanto perdurar a enfermidade e a(o) médica(o) que a assiste assim o recomendar*.

Contrarrazões pela parte adversa no ID nº 17032095.

Sem parecer do Ministério Público.

É o relatório. *Decido*.

Antônia Maria da Silva ajuizou ação de obrigação de fazer (ID nº 17032013) em desfavor do **Estado da Paraíba**, alegando que é portadora de *baixa acuidade visual em ambos os olhos, diagnostico confirmado de retinopatia diabética complicada, precisando de tratamento quimioterapico, com aplicação de injeção intra-vitreo de medicamento antiangeogenico (lucentis)*.

Pugnou, assim, pela determinação, ao réu, da realização do aludido tratamento médico, consoante indicações constantes em laudos médicos.

A sentença de ID nº 17032087 julgou procedente o pleito.

A apelação, todavia, não merece prosperar, devendo-se manter a decisão fustigada.

De fato, todos os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – devem contribuir para a manutenção do sistema de saúde pública, em função do comando do art. 196, da Constituição Federal. Não por outro motivo, aliás, o Supremo Tribunal Federal entendeu, no julgamento do **recurso extraordinário nº 855.178, exarado na sistemática da repercussão geral (tema 793)**, que a responsabilidade entre eles é solidária:

> CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
> 1. **É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados**. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
> 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
> 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.
>
> (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Logo, além de qualquer dos entes federados ser legitimado passivo para ser acionado judicialmente em ações desse viés, restou estabelecido que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no ***rol dos deveres do Estado***, **motivo pelo qual não merece reparo a sentença recorrida, porquanto proferida segundo as linhas mestras dadas pela Suprema Corte**.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem se consolidado na forte defesa do direito constitucional à saúde, reconhecendo a necessidade de intervenção do Poder Judiciário nos casos de inércia administrativa:

> CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. EDEMA MACULAR EM OLHO DIREITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EYLIA (AFLIBERCEPTE). PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NECESSÁRIO DIRECIONAMENTO DO FEITO - TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 793 – STF. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CHAMAMENTO DA UNIÃO PARA O POLO PASSIVO. FALTA DE

> INTERESSE PROCESSUAL EM VIRTUDE DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO PLEITEADO POR OUTRO JÁ DISPONIBILIZADO PELO ESTADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA E EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO.INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESCOLHA DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIR MARCA ESPECÍFICA E/OU FABRICANTE. DESACOLHIMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E TRIBUNAIS SUPERIORES. DESPROVIMENTO DO APELO. 1. Considerando que é solidária a responsabilidade entre os entes públicos para fins de custeio de tratamento, exames e de medicamentos, nos termos do art. 196 da CF, é de se rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e chamamento da União para o polo passivo da demanda. **2. No mérito, deve ser mantida a sentença, tendo em vista que é dever inafastável do Estado, em sentido genérico, o fornecimento de medicamentos, materiais médicos e procedimentos cirúrgicos indispensáveis ao tratamento de doença grave. Precedentes jurisdicionais desta Corte e dos Tribunais Superiores. Desprovimento do apelo**.
> (0800783-44.2020.8.15.0331, Rel. Des. José Aurélio da Cruz, APELAÇÃO CÍVEL, 2ª Câmara Cível, juntado em 04/02/2021)

Consoante preconizam os arts. 196, 197 e 198, todos da CF, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser assegurada mediante políticas sociais e econômicas que promovam o *acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação*. As ações e serviços públicos de saúde são de responsabilidade do Poder Público, *devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros*, possuindo como diretriz básica o *atendimento integral*.

Observando o conteúdo da documentação acostada aos autos, percebe-se que o apelado padece de patologia que exige a realização de tratamento médico adequado para possivelmente prover a cura, devendo o Estado da Paraíba fornecê-lo.

Por fim, preenchidos os requisitos previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, deve o julgador majorar os honorários advocatícios, a fim de remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo causídico da parte adversa, conforme o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

> PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. PROVIMENTO DO APELO NOBRE DA PARTE AGRAVADA, EM FACE DO RECONHECIMENTO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA, ORA AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO. 1. "Em relação aos honorários recursais, esta Corte entende que 'é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso' (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.365.095/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019)" (AgInt nos EDcl no AREsp

1.126.486/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/3/2020). (…). (AgInt no AREsp 1463620/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020).

Ante ao exposto, **NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.**

Nos termos do art. 83, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Intimem-se.

Decorrido o prazo sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos.

Cumpra-se.

João Pessoa, *data da assinatura eletrônica*.

(assinado eletronicamente)

Desembargador Luiz Sìlvio Ramalho Júnior

RELATOR

Assinado eletronicamente por: LUIZ SILVIO RAMALHO JUNIOR
03/10/2022 18:36:04
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 66957378

22100318360400000000006

IMPRIMIR GERAR PDF